

do por la Dirección General de Navegación y Puertos, y autorizase a la misma, para que administrativamente realice la construcción de que se ha hecho referencia, con imputación del gasto al presupuesto en vigor, en la siguiente forma:

Anexo I, inciso 4.º, ítem 2.º, partida 2 (Ac. 18/6/936), pesos 203.30 m/nacional.

Anexo I, inciso 8.º, ítem 4.º, partida 9 (Ac. 18/6/936), pesos 222.42 m/nacional.

Art. 2.º — Comuníquese, publíquese, tómesese razón por la Dirección General de Contabilidad y vuelva a la de Navegación y Puertos, a sus efectos.

JUSTO

M. R. ALVARADO

Navegación y Puertos. — Adquisición directa de diversos elementos para chatas 326 y 327-B.

Buenos Aires, Noviembre 12 de 1936.

94.199. — 4.167. — Expte. 16.739 N-1936. — Visto que la Dirección General de Navegación y Puertos, manifiesta que, siéndole de urgente necesidad, adquirir repuestos para motores Smit M. A. N. W. 3-V-16/22 de las chatas 326 y 327-B, consistentes en válvulas de impulsión, pistones, cilindros, juntas para porta válvulas, etc., solicitó directamente precio a la firma Cía. Técnica e Importadora S. A., por razones de exclusividad,

Teniendo en cuenta:

Que la expresada adquisición se halla encuadrada dentro de lo que disponen los incisos 3.º y 5.º, del artículo 33 de Ley 428, y

Atento lo informado por la Dirección General de Contabilidad,

El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA:

Artículo 1.º — Apruébase el temperamento de que da cuenta haber seguido la Dirección General de Navegación y Puertos, y autorizase a la misma para que adquiriera directamente de la firma Cía. Técnica e Importadora S. A., por el importe total de un mil doscientos setenta y cinco Reichsmark con ochenta y cuatro centésimos (R. M. 1.275.84) cuyo pago deberá hacerse mediante transferencia al Reichsbank de Berlín, a la orden del señor Jean Cogliatti, 60 Rue de la Ravenstein Bruselas, Bélgica, los elementos de que se ha hecho referencia.

Art. 2.º — El importe que resulte de la conversión de los citados Reichsmark en pesos moneda nacional, más los gastos de cable y la comisión correspondiente, se imputará al Anexo I, inciso 8, ítem 4, partida 12 del Presupuesto en vigor (Ac. de 18/6/936).

Art. 3.º — Comuníquese, publíquese, y previo conocimiento de la Dirección General de Contabilidad, vuelva a la de Navegación y Puertos, a sus efectos.

JUSTO

M. R. ALVARADO

Navegación y Puertos. — Aprobando pedido directo de precio

Buenos Aires, Noviembre 12 de 1936.

94.200. — 4.168. — Expte. 21.886 N-1936. — Visto que la Dirección General de Navegación y Puertos, da cuenta de que siéndole de urgente necesidad proceder a la creosotación de 100 rollos de pino Báltico, con destino a los trabajos de construcción del Dique para inflamables, solicitó directamente precio a la firma Creodema S. A. Industrial Argentina, por razones de exclusividad,

Teniendo en cuenta:

Que la adquisición de que se trata, se halla encuadrada dentro de lo que disponen los incisos 3.º y 5.º, del artículo 33 de la Ley 428, y

Atento lo informado por la Dirección General de Contabilidad,

El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA:

Artículo 1.º — Apruébase el procedimiento seguido por la Dirección Ge-

neral de Navegación y Puertos, y autorizase a la misma para que disponga la ejecución de los trabajos de referencia, por la firma Creodema S. A. Industrial Argentina.

Art. 2.º — El importe total de cuatro mil novecientos treinta y seis pesos con ochenta centavos (pesos 4.936.80 m/n.) moneda nacional, se imputará al crédito autorizado por el Plan de Trabajos Públicos para 1936, en el inciso 3, ítem 2, partida 35.

Art. 3.º — Comuníquese, publíquese, tómesese conocimiento por la Dirección General de Contabilidad y vuelva a la de Navegación y Puertos, a sus efectos.

JUSTO

M. R. ALVARADO

Navegación y Puertos. — Adquisición directa de 130 toneladas de cemento portland, para obras puerto Bahía Blanca.

Buenos Aires, Noviembre 12 de 1936.

94.201. — 4.169. — Expte. 21.312 N-1936. — Visto este expediente en el que la Dirección General de Navegación y Puertos, da cuenta que necesitando con urgencia 100 toneladas de cemento portland, marca "Incor", de rápido endurecimiento, con destino a las obras que se ejecutan en el puerto de Bahía Blanca, solicitó directamente precios a la Compañía Argentina de Cemento Portland, por razones de exclusividad,

Teniendo en cuenta:

Que, la adquisición de que se trata, se halla encuadrada dentro de lo dispuesto en el artículo 33, incisos 3.º y 5.º, de la Ley 428, y

De acuerdo con lo informado por la Dirección General de Contabilidad,

El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA:

Artículo 1.º — Apruébase el temperamento seguido por la Dirección General de Navegación y Puertos, y autorizase a la misma para que adquiriera directamente de la Cía. Argentina de Cemento Portland, las 100 toneladas de cemento de que se ha hecho referencia, con el destino expresado, dentro de la suma de (pesos 4.575.— m/n.) cuatro mil quinientos setenta y cinco pesos moneda nacional, que se imputará al inciso 3, ítem 2, partida 46 del Plan de Trabajos Públicos en vigor.

Art. 2.º — Comuníquese, publíquese, y previo conocimiento de la Dirección General de Contabilidad, vuelva a la de Navegación y Puertos, a sus efectos.

JUSTO

M. R. ALVARADO

Navegación y Puertos. — Extracción de arena del río Paraná Guazú.

Buenos Aires, Noviembre 12 de 1936.

94.215. — 4.170. — Expte. 20.128 B-1936. — Visto este expediente relacionado con la extracción de arena del río Paraná Guazú, en jurisdicción del partido de General José F. Uriburu, cuyo permiso fué acordado al señor Avelino González, por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, y

Atento lo informado por la Dirección General de Navegación y Puertos, y lo establecido en el Decreto de fecha 31 de marzo de 1909,

El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA:

Artículo 1.º — Declárase, que la extracción de arena del río Paraná Guazú, en el paraje anteriormente mencionado, que el señor Avelino González, se propone llevar a cabo, no afectará la navegación, comercio, libre tránsito por la ribera, ni al régimen hidráulico del citado río.

Art. 2.º — Comuníquese, publíquese, hágase saber al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, y vuelva a la Dirección General de Navegación y Puertos, a sus efectos.

JUSTO

M. R. ALVARADO

Navegación y Puertos. — Aprobando diversas licitaciones privadas.

Buenos Aires, Noviembre 13 de 1936.

94.288. — 4.171. — Expte. 23.564 O-1936. — Visto estos expedientes en los que la Dirección General de Navegación y Puertos, solicita aprobación de las distintas licitaciones privadas que ha realizado con el fin de adquirir diversos materiales, artículos y elementos para la atención de obras y servicios a su cargo,

Teniendo en cuenta:

Que los expresados actos se han llevado a cabo, cumplimentando en un todo las disposiciones en vigor y que las adjudicaciones respectivas conviene hacerlas de acuerdo con lo aconsejado por la Repartición leitante, en razón de las ventajas que ello comporta, y

Atento lo informado por la Dirección General de Contabilidad,

El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA:

Artículo 1.º — Apruébase las licitaciones privadas realizadas por la Dirección General de Navegación y Puertos, con el propósito arriba expresado, y adjudicase la provisión respectiva a las casas y por los precios que a continuación se detalla:

Expte. 22.221 - N - 936 (28108-N-936-C). — Licitación N.º 18.025.

Adquisición:

Vidrio de distintos tipos, con destino a los servicios generales de las dependencias.

Adjudicatarios:

Pinar M. Noseda & Cía., renglones 1 y 5 pesos. 408.— m/nacional.

Trevisi y Cía., renglones 2, 3 y 4, pesos 594.— m/nacional.

Imputación:

Anexo I, inciso 8, ítem 4, partida 9 del Presupuesto en vigor (Ac. 18-6-1936).

Expte. 22.222-N936 -(28.109-N936-C). — Licitación número 18.021.

Adquisición:

Carburo de calcio en piedra, granulada y bencina rectificada, con destino a los servicios generales de las distintas dependencias.

Adjudicatario:

Pedro Storm y Cía. Ltda., pesos 3.124.80 moneda nacional.

Imputación:

Anexo I, inciso 8, ítem 4, partida 9, del Presupuesto en vigor. (Acuerdo 12-6-936).

Expte. 22.223 - N - 936 (28.110 - N-936 - C). — Licitación número 18.037.

Adquisición:

Alambre de plomo y diversos materiales con destino a los servicios de talleres de las distintas dependencias.

Adjudicatarios:

Pablo Máspero e Hijos, renglones 2 y 7, pesos 542.50 moneda nacional.

Blanch Hnos., renglón 3, pesos 40.— moneda nacional.

Guanziroli y Cía., renglón 4, pesos 105.— moneda nacional.

Ecke y Cía., renglón 5, pesos 738.— moneda nacional.

Francisco Francioni y Cía., pesos 62.— moneda nacional.

Imputación:

Anexo I, inciso 8, ítem 4, partida 9, del Presupuesto en vigor. (Acuerdo 18-6-936).

Art. 2.º — Comuníquese, publíquese, remítase con copia autenticada del presente decreto a la Dirección General de Navegación y Puertos los expedientes relativos a las compras de que se trata y, previo conocimiento de la de Contabilidad, archívese.

JUSTO

M. R. ALVARADO

Navegación y Puertos. — Aprobando diversas licitaciones privadas

Buenos Aires, Noviembre 13 de 1936.

94.289. — 4.172. — Expte. 23.565 O-1936. — Visto estos expedientes relativos a las distintas licitaciones privadas que la Dirección General de Navegación y Puertos ha realizado y adjudicado en virtud de lo dispuesto por

Decreto de Mayo 16 de 1933, a fin de adquirir diversos materiales y artículos varios destinados a obras y servicios a su cargo;

Atento lo informado en cada caso por la Dirección General de Contabilidad,

El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA:

Artículo 1.º — Apruébase las licitaciones privadas realizadas y adjudicadas por la Dirección General de Navegación y Puertos con el propósito arriba expresado y con la imputación que en cada caso se especifica:

Expte. 22.997-N-1936 — (28.104-N-1936-C) Licitación N.º 18.047. — Adquisición: Acero dulce para servicios generales, ligadura (cable flexible) de diversa circunferencia y tornillos de hierro con destino a los trabajos de rectificación y vinculación al Gutiérrez.

Adjudicatarios:

Cía. Británica de Construcciones de Acero Ltda. — renglón 1, pesos 440.— m/nacional.

Guanziroli y Cía. — renglones 2, 3 y 4, pesos 386,50 m/nacional.

Estrabou y Cía. — renglón 6, pesos 44,70 m/nacional.

Imputación: Inciso 3, ítem 2, partida 25 del Plan de Trabajos Públicos en vigor.

Expte. 23.003-N-1936 — (28.105-N-1936-C) — Licitación N.º 18.055. — Adquisición: Granza y piedra granítica con destino al Puerto Paraná y sistematización de la ribera en Paraná:

Adjudicatario:

Administración General de los Ferrocarriles del Estado pesos 3.450,30 m/n.

Imputación: Al Plan de Trabajos Públicos en vigor en la siguiente forma:

Inciso 3, ítem, partida 6, \$ 350,30 m/n.

Inciso 3, ítem 2, partida 13, \$ 3.100.— m/nacional.

Expte. 23.075-N-1936 — (27.897-N-1936-C) Licitación N.º 17.995. — Adquisición: Adoquines de piedra granítica, con destino a las obras del Puerto de Mar del Plata.

Adjudicatario:

Troncoso y Varela, pesos 4.650.— m/nacional.

Imputación: Inciso 3, ítem 2, partida 44 del Plan de Trabajos Públicos en vigor.

Expte. 23.078-N-1936 — (27.895-N-1936-C) Licitación N.º 18.020. — Adquisición: Cemento portland común con destino a los trabajos de reconstrucción y ampliación de muelles y planchadas de la dársena al servicio de la División Paraná Medio en Puerto Paraná.

Adjudicatario:

Corporación Cementera Argentina S. A., pesos 4.984,80 m/nacional.

Imputación: Inciso 3, ítem 2, partida 6 del Plan de Trabajos Públicos en vigor.

Expte. 23.079-N-1936 — (27.896-N-1936-C) Licitación N.º 18.018. — Adquisición: Acero dulce especial para hormigón armado, con destino a las obras que se ejecutan en Puerto Paraná.

Adjudicatario:

Descours y Cabaud, pesos 2.253,15 m/nacional.

Imputación: Inciso 3, ítem 2, partida 6 del Plan de Trabajos Públicos en vigor.

Art. 2.º — Comuníquese, publíquese, remítase con copia autenticada del presente decreto a la Dirección General de Navegación y Puertos los expedientes relativos a las compras de que se trata y, previo conocimiento de la Contabilidad, archívese.

JUSTO

M. R. ALVARADO

Navegación y Puertos. — Aprobando documentación a obras refuerzo defensa costa zona puerto Reconquista. — Ley número 10.285.

Buenos Aires, Noviembre 13 de 1936.

94.290. — 4.173. — Expte. 23.022 P-1936. — Visto este expediente en el que la Dirección General de Navegación y Puertos eleva plano, cómputos métricos y presupuesto de \$ 101.400 m/n.

relacionados con las obras de refuerzo de la defensa de costa de la zona del puerto de Reconquista (Santa Fe) a fin de subsanar el deficiente estado de la actual;

Teniendo en cuenta:

Que al presente no se dispone del crédito necesario para la ejecución de los trabajos de que se trata, por lo que procede imprimirle a dicha documentación el trámite prescripto por la Ley 10.285 (Art. 1.º, inciso a) y fijarse la máxima de obras para el citado puerto; y

De acuerdo con lo informado por la Dirección General de Contabilidad,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA:

Artículo 1.º — Apruébase a los efectos determinados por la Ley N.º 10.285 (Art. 1.º, inciso a) el proyecto y presupuesto de ciento un mil cuatrocientos pesos (\$ 101.400 m.n.) moneda nacional, preparados por la Dirección General de Navegación y Puertos para la realización de los trabajos de que se ha hecho referencia, fijándose en la suma de quinientos ochenta y ocho mil cuatrocientos pesos (\$ 588.400 m.n.) moneda nacional, la máxima de obras para el puerto de Reconquista.

Art. 2.º — Comuníquese, publíquese y previo conocimiento de la Dirección General de Contabilidad, vuelva a la de Navegación y Puertos para que oportunamente eleve la documentación correspondiente, que deberá remitirse al H. Congreso de la Nación, en virtud de la prescripción legal expresada en el artículo 1.º del presente decreto.

JUSTO

M. R. ALVARADO

Navegación y Puertos. — Adquisición accesorios para el balizamiento luminoso a cargo de la misma.

Buenos Aires, Noviembre 13 de 1936.

94.291. — 4.174. — Expte. 24.178 -N-1932. — Visto este expediente por el que la Dirección General de Navegación y Puertos eleva el proyecto y presupuesto de \$ 37.100,— m.n. que ha preparado, en substitución de la documentación aprobada por Decreto 12.752 de fecha 18 de Nvbre. de 1932, relativos a la construcción de los cascos y pantallas de 15 boyas luminosas de 0,80 mts. de calado, que se destinarán al balizamiento en el río Alto Paraná;

Teniendo en cuenta que por insuficiencia de crédito en los ejercicios de 1933, 1934 y 1935 no le fué posible, a la Repartición técnica efectuar la construcción de que se trata, y que el nuevo presupuesto elevado responde a la necesidad que hubo de reajustar, el anterior, a las disposiciones del Acuerdo del 29 de noviembre de 1934; y

Atento lo informado por la Dirección General de Contabilidad,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA:

Artículo 1.º — Apruébase el proyecto y presupuesto de treinta y siete mil cien pesos (\$ 37.100,— m.n.) moneda nacional, que ha preparado la Dirección General de Navegación y Puertos substituyendo a la documentación aprobada por el Decreto número 12.752 de fecha 18 de noviembre de 1932, para los trabajos de que se ha hecho referencia, y autorízase a la mencionada Repartición para que inicie la construcción de los citados elementos hasta la concurrencia de la suma de catorce mil trescientos sesenta y ocho pesos (\$ 14.368,— m.n.) moneda nacional, suma que se imputará al inciso 3, ítem 1, partida 2 del Plan de Trabajos Públicos para 1936.

Art. 2.º — Comuníquese, publíquese, tómesese conocimiento por la Dirección General de Contabilidad y a sus efectos vuelva a la de Navegación y Puertos.

JUSTO

M. R. ALVARADO

Navegación y Puertos. — Autorización para invertir en obras rectificación de Río Gualeguay. \$ 120.000 m.n., etc.

Buenos Aires, Noviembre 13 de 1936.
94.292. — 4.175. — Expte. 10.577 -P-1934. — Visto que la Dirección General de Navegación y Puertos solicita autorización para invertir durante el año en curso, en las obras de rectificación del Río Gualeguay aguas abajo del Puerto Barriles y entre el arroyo del Tigre y el citado puerto, y de acuerdo al presupuesto valor de \$ 908.000,— m.nacional, aprobado para las mismas por Decreto número 74.331 de fecha 31 de diciembre de 1935, el crédito respectivo que asigna el Plan de Trabajos Públicos vigente;

Teniendo en cuenta:

Que el citado decreto al aprobar tal presupuesto de obras, autorizó también a la repartición nombrada, para que invirtiera en ellas durante el año 1935 la suma de \$ 200.000,— m.nacional y designaba al ingeniero Juan F. Cavallo, entonces Jefe de la División Paraná Inferior, para que en representación del Gobierno Nacional firmara las escrituras de traslado de dominio de los terrenos donados al Fisco y aceptados por dicho pronunciamiento;

Que al presente la Dirección General de Navegación y Puertos da cuenta que durante los años 1934 y 1935 en las obras de que se trata, se han invertido las sumas de pesos 176.276,65 m.n. y pesos 176.576,48 m.n., respectivamente;

Que si bien para el gasto realizado durante el año 1934, debió haberse recabado autorización previa, puede como excepción aprobarse el procedimiento seguido, en atención que los trabajos fueron ejecutados aprovechando una situación propicia para iniciarlos en forma ventajosa;

Que con respecto al gasto del año 1935 corresponde reducir al monto de lo realizado en el mismo, la autorización acordada por el citado Decreto N.º 74.331 de fecha 31 de diciembre de 1935;

Que habiendo sido reemplazado el funcionario que ese decreto designa para firmar las mencionadas escrituras de traslado de dominio, por el ingeniero Oscar Gómez, en la Jefatura de la División antes mencionada, corresponde que éste haga efectiva la referida misión;

Por lo expuesto y atento lo informado por la Dirección General de Contabilidad,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA:

Artículo 1.º — Autorízase a la Dirección General de Navegación y Puertos para que de acuerdo a la documentación aprobada para las obras de rectificación del Río Gualeguay aguas abajo de puerto Barriles y entre arroyo del Tigre y el citado puerto, las prosiga durante el año en curso, pudiendo invertir en ellas hasta la suma de ciento veinte mil pesos (\$ 120.000,— m.n.) moneda nacional, que se imputará al crédito autorizado por el Plan de Trabajos Públicos para 1936, en el inciso 3, ítem 2, partida 15.

Art. 2.º — Apruébase con la reserva expresada, el gasto de ciento setenta y seis mil doscientos setenta y seis pesos con sesenta y cinco centavos (pesos 176.276 65 m.n.) moneda nacional efectuado durante el año 1934 por la nombrada Dirección en las obras de que se trata y confirmase la siguiente imputación al Plan de Trabajos Públicos de 1934, establecida para el mismo:

Inciso 3, ítem 2, partida 18, pesos 119.044,89 m.nacional.

Inciso 3, ítem 2, partida 23, pesos 57.231,76 m.nacional.

Art. 3.º — Redúcese a la suma de ciento setenta y seis mil quinientos setenta y seis pesos con cuarenta y ocho centavos (\$ 176.576,48 m.n.) moneda nacional, el monto de lo que se autoriza invertir durante el año 1935 en dichas obras por Decreto N.º 74.331 de fecha 31 de diciembre de 1935.

Art. 4.º — Designase en reemplazo del ingeniero Juan F. Cavallo, al actual Jefe de la División Paraná Inferior, ingeniero Oscar Gómez, para que suscriba en representación del Gobierno Nacional las escrituras traslativas de dominio de los terrenos donados al Fisco y aceptados por el citado Decreto de fecha 31 de diciembre de 1935.

Art. 5.º — Comuníquese, publíquese, tómesese conocimiento por la Dirección General de Contabilidad y fecho, vuelva a la de Navegación y Puertos a sus efectos.

JUSTO

M. R. ALVARADO

Navegación y Puertos. — Se aprueba gasto total de \$ 29.646,39 m.n., por reparaciones en el vapor "101-B".

Buenos Aires, Noviembre 13 de 1936.
94.293. — 4.176. — Expte. 18.632 -N-1935. — Visto este expediente por el que la Dirección General de Navegación y Puertos eleva la relación del gasto total de \$ 29.646,39 m.n., ocasionados con motivo de los trabajos de reparación efectuados en el vapor "101-B";

CONSIDERANDO:

Que por Decretos Nos. 52.977 del 11 de diciembre de 1934; 63.488 del 15 de agosto de 1935, y 69.703 del 28 de octubre de 1935, se autorizaron las inversiones de pesos 6.800,—; 8.201,— y 10.816,— m.nacional, respectivamente, para la ejecución de los trabajos de que se da cuenta;

Que al elevar la relación de los mencionados gastos, la Repartición técnica manifiesta haberse excedido en la suma de pesos 3.829,39 m.nacional con respecto a las autorizaciones acordadas, a causa de construcciones, instalaciones y modificaciones varias, no previstas en los proyectos formulados, cuya realización era necesaria para la mejor utilización del vapor reparado; y

Atento lo informado por la Dirección General de Contabilidad,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA:

Artículo 1.º — Apruébase la relación del gasto total de veintinueve mil seiscientos cuarenta y seis pesos con treinta y nueve centavos moneda nacional (pesos 29.646,39 m.n.), incluso la mayor erogación de tres mil ochocientos veintinueve pesos con treinta y nueve centavos (\$ 3.829,39 m.n.) moneda nacional, presentada por la Dirección General de Navegación y Puertos, relativa a los trabajos de reparación del vapor "101-B", cuyo importe fué imputado, oportunamente, en la siguiente forma:

Anexo I, inciso 4, ítem 2, partida 1, presupuesto 1934, \$ 9.290,18 m.n.

Anexo I, inciso 8, ítem 4, partida 12, presupuesto 1934, \$ 1.409,21 m.n.

Anexo I, inciso 4, ítem 4, partida 1, presupuesto 1935, \$ 13.348,06 m.n.

Anexo I, inciso 8, ítem 4, partida 10, presupuesto 1935, \$ 5.052,94 m.n.

Anexo I, inciso 8, ítem 4, partida 13, presupuesto 1935, \$ 546,— m.n.

Art. 2.º — Comuníquese, publíquese, tómesese conocimiento por la Dirección General de Contabilidad y a sus efectos vuelva a la de Navegación y Puertos.

JUSTO

M. R. ALVARADO

Navegación y Puertos. — Luis de Ridder Ltda. S. A. Comercial, solicita acogerse limitadamente privilegios Leyes 3.908 y 8.475.

Buenos Aires, Octubre 13 de 1936.

94.294. — 4.177. — Expte. 21.517 -A-1935. — Visto este expediente originado por la presentación de la firma Luis de Ridder Limitada S. A. Comercial, ante el Ministerio de Agricultura solicitando acogerse limitadamente a los privilegios que acuerdan las Leyes números 3908 y 8475, por entender que no le comprenden las cláusulas aplicables cuando las concesiones son otorgadas por la Nación, dada la naturaleza provincial de la concesión, que para construir un elevador de granos en el costado Oeste

del dique 2 del puerto de Santa Fe, le fué acordada por la Dirección del mencionado puerto;

Teniendo en cuenta:

Que, como lo expresa la firma recurrente, por resoluciones de fechas 20 de julio y 4 de septiembre de 1935, la Dirección del Puerto de Santa Fe la autoriza para que construya, un elevador de granos con capacidad para 6.000 toneladas en una fracción de terreno ubicado en el lugar indicado, que le fué arrendado por la Administración del puerto por contrato de fecha 2 de abril de 1935;

Que otorgado, por el Ministerio de Agricultura, el acogimiento a los beneficios de las leyes afines, por Decreto N.º 79.499 de fecha 31 de marzo de 1936 el citado Departamento requiere, a éste, informe sobre el estado en que se encuentra la construcción del elevador de que se trata a fin de considerar el pedido de devolución del depósito de garantía constituido, por la propietaria del elevador, de acuerdo con el artículo 9 de la Ley N.º 3908; y

CONSIDERANDO:

Que la construcción del elevador mencionado se realizó sin la intervención que al Gobierno Nacional correspondía ineludiblemente, toda vez que el Puerto de Santa Fe costado en parte por éste, lo explota la Provincia en virtud de una concesión por un plazo limitado, al término del cual debe pasar ese puerto a poder del Estado, y si bien el trámite seguido en estas actuaciones pudo ser el que correspondía mientras la concesión tuviere carácter precario, no es menos cierto que el acogimiento a las Leyes 3908 y correlativas deben serlo en toda su extensión, sin excepción alguna, más aun al presente que sin considerar excluyente las disposiciones de las Leyes 3908 y 11.742, pues una y otra persiguen el mismo fin por vías distintas, la última opone en su artículo 7, inciso e) a las concesiones como la de que se trata, limitaciones que sólo pueden ser resueltas por el Gobierno Nacional, teniendo en cuenta las necesidades de las instalaciones existentes, producción de zonas y planes que formulé para satisfacerlas;

Que, asimismo, debe tenerse presente que como el elevador de referencia puede ser adquirido, directamente o por expropiación, si el Poder Ejecutivo así lo resolviera por razones de servicio público, de acuerdo con el artículo 14 de la Ley 11.742, la Dirección del Puerto de Santa Fe, en el caso en cuestión, debió solicitar por intermedio del Gobierno de la Provincia la opinión del P. E. a fin de que las concesiones que otorgue encuadren dentro de las directivas que informan las condiciones de su establecimiento en el plan general;

Que a fin de regularizar la situación creada con motivo de la construcción realizada, puede aprobarse los planos y demás documentación agregada por la firma propietaria, debiendo abonar, en tal caso, la suma que corresponda en concepto de gastos de inspección de obra y revisión de planos, calculada en base al presupuesto presentado, sin que ello implique sentar un precedente en lo relativo al temperamento seguido en la tramitación de la documentación citada con posterioridad al permiso otorgado por la Dirección del Puerto de Santa Fe;

Por tanto, atento lo informado por la Dirección General de Navegación y Puertos y lo dictaminado por el señor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA:

Artículo 1.º — Apruébase, con la salvedad expuesta en el último considerando, los planos y demás documentación agregada a fojas 13 a 19, en base a la cual la firma Luis de Ridder Limitada S. A. Comercial, ha construido un elevador de granos en el costado Oeste del dique 2 del Puerto de Santa Fe.